

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 407/2542 นายบำรุง ทิพย์เจริญ
 นางสาวพัทธนา อุหาวาสินี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 264

ป.พ.พ. มาตรา 653

จำเลยทำหนังสือสัญญากู้ยืมฉบับพิพาทจากโจทก์ 30,000 บาทต่อมาโจทก์
แก้ไขจำนวนเงินในสัญญาเป็น 60,000 บาท โดยไม่เป็นความจริงแล้วโจทก์นำสัญญานั้น
มาฟ้อง ดังนี้ เมื่อปรากฏว่า สัญญากู้ยืมฉบับพิพาทจำเลยลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ กู้
ยืมเงินโจทก์ 30,000 บาท เป็นหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือซึ่งจำเลยต้องรับผิดชอบ
ภายหลังโจทก์แก้ไขจำนวนเงินในสัญญาให้สูงขึ้น จึงทำให้สัญญากู้ยืมเงินฉบับ
พิพาทเป็นเอกสารปลอม ก็ไม่ทำให้หลักฐานการกู้ยืมเงินที่ทำไว้แต่เดิมและมีผล
สมบูรณ์อยู่แล้วต้องเสียไป ศาลยอมพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบตามจำนวนเงินเท่าที่
จำเลยกู้ไปจริง

จำเลยทำหนังสือสัญญากู้ยืมฉบับพิพาทจากโจทก์ 30,000 บาทต่อมาโจทก์
แก้ไขจำนวนเงินในสัญญาเป็น 60,000 บาท โดยไม่เป็นความจริงแล้วโจทก์นำสัญญานั้น
มาฟ้อง ดังนี้ เมื่อปรากฏว่า สัญญากู้ยืมฉบับพิพาทจำเลยลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ กู้
ยืมเงินโจทก์ 30,000 บาท เป็นหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือซึ่งจำเลยต้องรับผิดชอบ
ภายหลังโจทก์แก้ไขจำนวนเงินในสัญญาให้สูงขึ้น จึงทำให้สัญญากู้ยืมเงินฉบับ

พิพาทเป็นเอกสารปลอม ก็ไม่ทำให้หลักฐานการกู้ยืมเงินที่ทำไว้แต่เดิมและมีผล
สมบูรณ์อยู่แล้วต้องเสียไป ศาลยอมพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบตามจำนวนเงินเท่าที่
จำเลยกู้ไปจริง

(สายนต์ สุรสมภาพ-ผล อนุวัตรนิติการ-สมลักษณ์ จัดกระบวนการ)

ศาลแพ่งธนบุรี - นางสาวเบญจภา วิทิตาญูร
ศาลอุทธรณ์ - นายมนูพงศ์ รุจิกันทะ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>